



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0616-2026/CC1

DENUNCIANTE : TEODORA HUAYHUA CCAHUANA (SEÑORA HUAYHUA)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)

MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
DEBER DE ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN

ACTIVIDAD : SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**

Lima, 27 de febrero de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 5 de agosto de 2025, la señora Teodora Huayhua Ccahuana (en adelante, la señora Huayhua) denunció a Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, el Banco) por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - El 12 de julio de 2025, se realizó una (1) operación no reconocida con cargo a su cuenta digital 215-35*****-0-17, por el importe de S/ 20 000,00, pese a que no la autorizó y escapa de su patrón de consumo. El detalle de la operación fue el siguiente:

FECHA	HORA	DETALLE	DESTINATARIO	MONTO
12/07/2025	11:18 PM	TRANSF.BCO.NACION	DENISSE JUL L	S/ 20 000,00
 - El consumidor precisa que existió un cobro vinculado con la operación, por el importe de S/ 104,00, bajo el concepto de comisión.
 - Debido a ello, presentó el reclamo C42599508 ante el Banco, indicando que no autorizó la operación y solicitando su devolución. El Banco respondió el 17 de julio de 2025 brindando respuesta no favorable.
- La señora Huayhua solicitó como medida correctiva que se ordene al Banco la devolución de los montos extraídos de su cuenta, que suman aproximadamente S/ 20 104,00, así como los gastos, intereses e impuestos que se pudieran haber

¹ RUC N° 20100047218

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

generado. Asimismo, la denunciante requirió el pago de las costas y costos del procedimiento.

3. A través de Resolución N° 1 del 5 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Huayhua contra el Banco, de conformidad con los términos siguientes:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 5 de agosto de 2025, interpuesta por la señora Teodora Huayhua Ccahuana contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 12 de julio de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la Cuenta Digital N°215-35*****-0-17 de la denunciante, por el importe de S/ 20 00,00, pese a que no la autorizó y escapa de su patrón de consumo. El detalle de la operación fue el siguiente:

FECHA	HORA	DETALLE	DESTINATARIO	MONTO
12/07/2025	11:18 PM	TRANSF.BCO.NACION	DENISSE JUL L	S/ 20 000,00

4. El 10 de junio de 2025, el Banco presentó su escrito de descargos señalando lo siguiente:

- Cuestionó la calidad de consumidor final de la señora Huayhua.
- Adjuntó un informe legal técnico elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis integral sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N.° 6523-2013, el cual a su vez hace mención al Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024.
- No es posible imputar responsabilidad al Banco por una transacción realizada con una tarjeta de crédito y/o de débito, alegando que dicha transacción no corresponde al comportamiento habitual del denunciante conforme a la Resolución SBS N.° 03289- 2025.
- En la Resolución Final N.° 3947-2025/CC1, la Comisión desestimó la exclusión del patrón en el análisis, considerando que debe emplearse únicamente como herramienta de gestión de riesgos, conforme a lo dispuesto en el Oficio Múltiple N.° 74529-2024-SBS y la Resolución SBS N.° 03289- 2025.

Sobre las medidas de seguridad en la cuenta digital 215-35*****-0-17

- Respecto a la única operación por el importe de S/ 20 000,00 más S/ 104,00 de comisión se realizaron mediante banca móvil con el registro de la tarjeta Credimás 4557-88**-****-092 vinculada a la cuenta digital 215-35*****-0-17, clave de internet de 6 dígitos y la confirmación de la clave token.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

- (ii) La denunciante no ha cuestionado la afiliación a banca móvil ni al token digital.
- (iii) Sobre las medidas de seguridad, como primer factor se registró el número de tarjeta Crédimas de titularidad de la denunciante, el cual es empleado por la señora Huayhua al momento de afiliarse a la banca móvil; en esa línea, remiten el reporte "Banca Móvil" mediante el cual acredita el ingreso de la numeración de la tarjeta para iniciar sesión.
- (iv) Asimismo, a través del "Reporte de Inicio N°1" se acredita el ingreso de la clave de internet de 6 dígitos, siendo que se puede verificar el ingreso al canal con el código "300" con la glosa "Login" a las 23:15:31 horas.
- (v) El segundo factor de autenticación empleado en la operación fue la clave token, el cual es un mecanismo de seguridad basado en un código de verificación dinámico el cual confirma y autoriza la operación en la banca móvil. En el caso en concreto, la operación cuestionada fue validada a las 23:18:44 horas, tal como se acredita en el reporte 'Log Server'.
- (vi) Finalmente, respecto del requisito referido a contar un control ante ataques de hombre en el medio, este sería la clave token en tanto cumple con ser un código único generado a través de métodos criptográficos, mediante adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization.

Sobre el patrón de consumo

- (i) No hubo comunicación alguna por parte de la denunciante de uso irregular en su tarjeta antes de la operación cuestionada.
 - (ii) El sistema de su representada no es predictivo ni proactivo sino reactivo.
 - (iii) La operación fue debidamente notificada a la consumidora.
5. A través de Resolución 3 del 13 de enero de 2026, se trasladó el escrito de descargos del Banco. Siendo que, por escrito del 21 de enero de 2026, la señora Huayhua indicó lo siguiente:
- (i) El simple uso de claves y token no demuestra que haya realizado la operación o haya sido negligente, pues el Banco no ha presentado pruebas de que haya compartido sus claves o actuado con imprudencia.
 - (ii) El Banco no aplicó correctamente el sistema de "patrón de consumo", permitiendo que la transacción se concretara sin controles adicionales.
 - (iii) El Banco falló en su deber de seguridad al no detectar que la operación era "inusual" y "atípica" debido al alto monto.
6. El 2 de febrero de 2026 la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0145-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó sancionar al Banco con una multa de once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que quedó



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

acreditado que el proveedor no adoptó las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta digital 215-35*****-0-17 de la denunciante, por el importe de S/ 20 00,00; y, (ii) se recomienda declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Huayhua, por presunta infracción a los citados artículos, en la medida que no correspondía que el proveedor denunciado activara la alerta de su sistema de monitoreo, en tanto, la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada; por lo que no era posible que el sistema de monitoreo de la entidad financiera efectuara un bloqueo de manera previa.

7. Por Resolución N° 5 del 2 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0145-2026/CC1-ST a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
8. A través de escrito del 16 de febrero de 2026, el Banco presentó sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0145-2026/CC1-ST, reiterando los argumentos expuestos, en su escrito de descargos respecto a la evaluación del patrón de consumo y respecto a que el ingreso de la clave token (algo que el usuario posee) cumple con el segundo factor. Asimismo, señaló lo siguiente:
 - (i) La operación materia de denuncia se realizó con el uso de la numeración de la Tarjeta, el ingreso de la Clave Digital, siendo aprobada con la clave Token cumpliéndose de esta manera con los requisitos requeridos por la norma.
 - (ii) El primer factor es una clave de 6 dígitos que solamente se puede generar mediante biometría dactilar (en las agencias del banco) o mediante la biometría facial (en la aplicación de Banca Móvil) y que el usuario debe memorizar a fin ingresarlo cada vez que desea iniciar sesión en su banca móvil o su banca por internet.
 - (iii) Respecto al control de ataques de hombre en el medio, la clave token sí cumple con lo requerido normativamente (código generado por una semilla criptográfica en base a un algoritmo que impide que pueda ser adivinado o calculado fácilmente).
9. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas

(i) Respetto del Informe Técnico presentado por el Banco

10. Sobre el particular, el Banco presentó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie (en adelante, el Informe Legal) mediante el cual señaló que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS) a través del Oficio Múltiple N° 74529-



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

2024-SBS del 13 de diciembre de 2024 (en adelante, el Oficio Múltiple), no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.

11. En esa línea, se advierte que el Informe Legal contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la SBS no facultaban ello expresamente.
12. Al respecto, este Colegiado considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
13. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero³; por su parte, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código⁴.

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

14. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
15. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones⁵ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

16. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
17. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
18. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas⁶.

convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

⁵ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

19. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explicitas e implícitas).
20. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
21. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁷
22. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

7

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.



sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.

23. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
24. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.
25. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenía en el Reglamento de Tarjetas.
26. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales

8

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).



establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que –para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁹, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.

27. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

(ii) Sobre la improcedencia por consumidor final alegada por el Banco

Sobre la noción de consumidor

28. El numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código refiere a aquellos que pueden ser considerados como consumidores o usuarios y, por ende, que pueden acceder al nivel de protección especial que brinda la normativa de protección al consumidor¹⁰.
29. La norma señalada establece que son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a la actividad empresarial. Asimismo, se incluye en la misma categoría a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016**

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

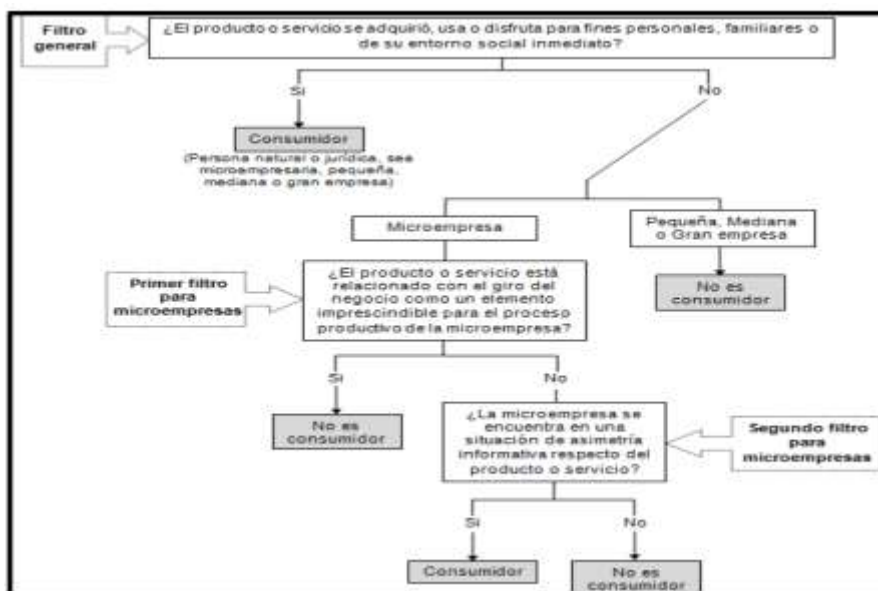
1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

(...)

30. De acuerdo con el esquema que el legislador peruano ha previsto a partir del Código, se considera que, a efectos de evaluar la calidad de consumidor de la parte denunciante, deberá seguirse el siguiente diagrama:

Diagrama N° 1



31. En atención a ello, existe un filtro general que se debe evaluar para determinar si la parte accionante posee la calidad de consumidor. Este filtro consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza sobre el producto o servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica califica como consumidor final. Cabe precisar que, en este filtro es irrelevante si la persona natural o jurídica posee calidad de microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.
32. En principio, la normativa señala que, ante la denuncia de una persona natural o jurídica que adquiere, usa o disfruta un producto o servicio para fines distintos a los personales, familiares o de entorno social inmediato, no se podría considerar a dicha accionante como consumidora; sin embargo, el propio Código establece un supuesto de excepción para las microempresas que se encuentren en una situación de asimetría informativa respecto de los productos que no son imprescindibles para su proceso productivo.
33. En el caso de las microempresas (filtro especial), el análisis de procedencia se sujetará a los siguientes parámetros:
- (i) Para determinar si se está ante una microempresa, se determinará si la parte denunciante encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-



PRODUCE (en adelante, Ley Mype)¹¹, esto es, si no posee ventas anuales que superen las 150 UIT. Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia será declarada improcedente.

- (ii) En el supuesto que se haya acreditado el carácter de microempresario, deberá analizarse si el producto o servicio denunciado está relacionado con el giro del negocio¹², como un elemento imprescindible para el proceso productivo que realiza la unidad productiva. En este punto, si se comprueba que el bien materia de cuestionamiento forma parte esencial del proceso productivo, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
- (iii) Finalmente, para el caso de las microempresas cuyo producto o servicio no está relacionado con el giro propio del negocio como un elemento imprescindible del proceso productivo, deberá analizarse si respecto de dicho bien la persona natural o jurídica se encuentra en situación de asimetría informativa¹³.

34. De verificarse la existencia de la asimetría informativa en el caso concreto, la parte denunciante encajará en la noción de consumidor. Por el contrario, si se acredita que el microempresario no se encuentra en una situación de asimetría informativa respecto del producto o servicio controvertido, la denuncia deberá ser declarada improcedente.

Sobre la noción de microempresario

—De la condición de microempresario en la legislación nacional

35. El Código, en forma excepcional, permite el acceso a la tutela administrativa de los microempresarios que *“evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio”*; sin embargo, no establece el modo de acreditación de la

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013 Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

¹² La Comisión entiende por “giro propio del negocio” aquellas actividades esenciales del proceso productivo, es decir, aquellas actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades imprescindibles sin las cuales el negocio no puede desarrollarse. De esta manera, las actividades que no forman parte del proceso productivo y respecto de las cuales cabe, en principio, la tutela administrativa de la Comisión, son aquellas de apoyo al proceso productivo.

¹³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016. **TÍTULO PRELIMINAR**

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

(...)

7. Asimetría informativa. - Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.



condición de microempresario ante la autoridad administrativa, por lo que resulta importante establecer la modalidad de determinar dicha condición.

36. La inclusión de los microempresarios tiene como sustento principal su particular posición en el mercado, en la medida que el legislador consideró que no cuentan con recursos suficientes para equiparar la asimetría informativa frente al proveedor, por lo que requieren la tutela que brinda el Código.
37. La Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, Sala), refiriéndose a la situación de asimetría informativa de los microempresarios, en la Resolución 3311-2018/SPC-INDECOPI del 28 de noviembre de 2018, señaló que:

“La ley obliga a evaluar la asimetría informativa en relación con el rubro de productos o servicios materia de denuncia, esto es, considerándolos de manera genérica y abstracta. En tal sentido, no se analiza la asimetría informativa respecto de la presunta infracción que denuncia el microempresario en el caso concreto. Cabe indicar que esta Sala ha señalado que respecto de los productos y servicios que no forman parte del giro propio del negocio del microempresario denunciante, se presume que este se encuentra en asimetría informativa frente al correspondiente proveedor; sin perjuicio de que dicho proveedor pueda acreditar lo contrario.”

(Subrayado agregado)

38. En ese sentido, se estima que no solo compete al denunciante acreditar la situación de asimetría informativa, sino que es necesario evidenciar que en determinados períodos no cuenta con la capacidad económica para prevenir, mitigar o corregir las conductas y prácticas que podrían afectar sus legítimos intereses, a efectos de extender de forma excepcional la aplicación del sistema de protección al consumidor.
39. En efecto, según los artículos 4 y 5 de la Ley Mype¹⁴, el microempresario es definido como “la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar *actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios*”, y cuyo nivel de ventas netas anuales no supera 150 UIT.

14

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013

Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

(...)

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)



40. Así, la persona natural o jurídica que pretende acceder a la tutela del Código por su calidad de microempresario deberá acreditar que cumple con el referido requisito, esto es, no sobrepasar el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype. Sin embargo, debido a que la situación o condición de microempresa puede verse modificada en cada ejercicio anual, resulta importante establecer el período relevante sobre el cual se determinará dicha condición.
41. Al respecto, la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Directiva Única de Protección al Consumidor), establece que el administrado debe acreditar que ostenta la condición de microempresario a la fecha de la presentación de la denuncia¹⁵.
42. En ese sentido, el administrado tendrá que evidenciar la condición de microempresario cuando concurra a la vía administrativa, lo cual realizará mediante la presentación de las declaraciones juradas mensuales de IGV y del IR del ejercicio tributario anterior, en la medida que el ejercicio gravable (período fiscal) comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, ello según lo establecido en el artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF¹⁶.
43. Con relación a ello, el literal b) del artículo 11° de la Directiva Única de Protección al Consumidor establece que el administrado que ostente la condición de microempresario debe presentar, entre otros, la copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia¹⁷.

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

(...)

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.

¹⁶ Por tanto, los efectos constitutivos de dicho ejercicio gravable continuarán durante el siguiente año hasta la fecha en que se determine nuevamente sus ingresos. Por ejemplo, si al finalizar el ejercicio gravable el contribuyente era microempresario, entonces, dicha calificación continuará hasta la culminación del siguiente período, fecha en la cual se volverá a verificar su condición en función de los ingresos generados durante ese período.

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

Artículo 11.- Requisitos de la denuncia

(...)

11.4. En caso de que el denunciante ostente la condición de Microempresa, debe adjuntar a su denuncia:

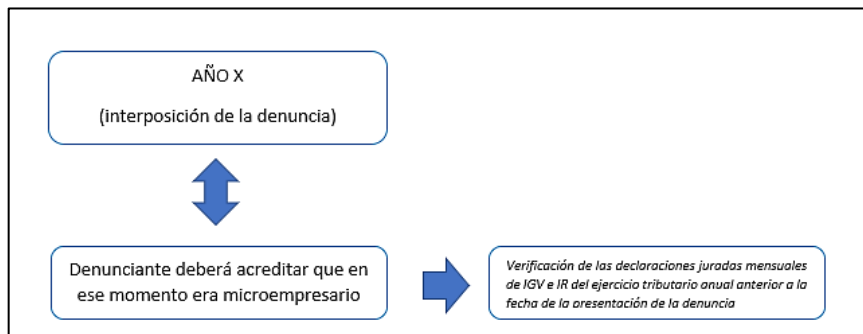
a) Copia simple de los documentos que acrediten su existencia y representación, o la identificación del expediente administrativo, trámite o reclamo ante el INDECOPI en el cual fueron presentados. Estos documentos pueden ser sustituidos por la declaración jurada del administrado sobre la existencia de la persona jurídica, la designación de su representante legal y la vigencia del poder, y la identificación de la partida y oficina registral donde conste su inscripción.

b) Copia simple de la documentación que acredite su condición de microempresa, de acuerdo con los requisitos exigidos por la legislación sobre la materia.

El denunciante deberá acreditar que ostenta, a la fecha de la presentación de la denuncia, la condición de microempresario.

44. A efectos de explicar lo expuesto, el análisis de la calidad de microempresario se deberá entender, de acuerdo con el siguiente diagrama:

Diagrama N° 2



45. Es oportuno precisar, que antes de la entrada en vigor de la mencionada directiva, se consideraba que los administrados tenían que evidenciar la condición de microempresario en dos (2) momentos: (i) cuando entabló la relación de consumo; y, además, (ii) cuando presentó la denuncia administrativa para acceder a la tutela del Código. Así, debía acreditar que no sobrepasaba el parámetro de ventas anuales dispuesto por la Ley Mype en dichos periodos.
46. Sin embargo, actualmente, en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva Única de Protección al Consumidor, solo corresponde evidenciar la condición de microempresario del accionante al momento en que presentó su denuncia. Cabe precisar que, conforme lo señalado en la mencionada directiva, su aplicación es inmediata para los procedimientos en trámite¹⁸.

— El requisito de ventas anuales

47. Al respecto, el artículo 5° de la Ley Mype establece que, una microempresa (sea persona natural o jurídica) debe cumplir con las características que establece la norma, referidas a que su nivel de ventas anuales no debe superar las 150 UIT¹⁹.
48. Asimismo, el artículo 2° del Reglamento de la Ley Mype²⁰ establece que, se deberá entender por niveles de ventas anuales, lo siguiente:

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobada por Resolución N° 00044-2021/COD-INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021.**

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su publicación y es de aplicación inmediata a todos los procedimientos que se encuentren en trámite.

¹⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013**

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

(...)

²⁰ **REGLAMENTO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD,**



- Los ingresos netos anuales gravados con el IR que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del IR, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del IR.
 - Los ingresos netos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del IR, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
 - Los ingresos brutos anuales que resulten de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
49. El artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta²¹ establece que se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza.
50. Para mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución N° 02760-5-2006, precisó que la determinación de los ingresos netos devengados en cada mes debe considerar aquellos ingresos definidos como tales en las normas internacionales de contabilidad, gravados por el impuesto a la renta de tercera categoría, tales como la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que

FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 008-2008-TR y publicado el 30 de setiembre de 2008

Artículo 2.- Características de la Mype

Las características establecidas en el artículo 5 de la Ley definen, según corresponda, a una microempresa o a una pequeña empresa, sin perjuicio de los regímenes laborales o tributarios que les resulten aplicables por ley. Para los fines del artículo 5 de la Ley, entiéndase por niveles de ventas anuales lo siguiente:

1. Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta.
2. Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes de este Régimen.
3. Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo RUS, tratándose de contribuyentes de este Régimen.

En caso el contribuyente o la SUNAT variara los ingresos inicialmente declarados, determinándose mayores ingresos, se considerarán estos últimos.

Se considerarán las ventas de los doce (12) meses anteriores al momento en que la MYPE se registra y la UIT correspondiente al año respectivo.

21

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, aprobado por DECRETO SUPREMO 179-2004-EF y publicado el 8 de diciembre de 2004

Artículo 85.- Los contribuyentes que obtengan de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva, les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:

- a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondiente al ejercicio preferente al anterior.

(...)

Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza. e impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer párrafo del artículo 55 de esta Ley.”



generen intereses, regalías y dividendos, la disposición de activos como inmuebles, maquinarias y equipos, e inversiones²².

51. La definición contable de ingresos a decir de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 “Ingresos de Actividades Ordinarias” señala que “los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias”.
52. Ahora bien, en el presente caso, la denuncia del señor Jiménez versa sobre operaciones no reconocidas en su cuenta bancaria; sin embargo, en la medida que se evidencia de dicha contratación que el denunciante es una persona natural que adquiere, usa o disfruta los servicios financieros de la denunciada para fines distintos al personal, familiar o de su entorno inmediato, corresponde determinar si califica como consumidor final, de acuerdo con los términos del Código, esto es, si calza dentro de la excepción que se contempla para los microempresarios.
26. Para ello, en principio, el administrado debía presentar documentación de la que se observe que las ventas de bienes o prestación de servicios relacionados con el giro de su negocio, así como otros ingresos gravados por el IR, no superaron las 150 UIT en el año anterior a la interposición de la denuncia, en la medida que dicha información resulta relevante para corroborar su condición de microempresa. Adicionalmente, debe de constatar que el producto o servicio en cuestión no formaba parte de su giro de negocio y que se encontraba en una situación de asimetría informativa.

Aplicación al caso en concreto

22

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL 02760-5-2006

(...)

En nuestra legislación, el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774 modificado por la Ley 27034, establece que sobre la base de ingresos netos obtenidos en el mes se calcula el pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

El tercer párrafo del citado artículo considera ingresos netos al total de los ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza.

Efectuando un análisis de la citada definición, entendemos que los ingresos netos están referidos a lo siguiente:

- b. Ingresos devengados en cada mes, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir ingresos mensuales sobre los cuales se tienen derecho a obtenerlos, es decir una acreencia sobre ellos.
- c. Netos de devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza, es decir neto de aquello que responde a costumbres del mercado, propio de operaciones que realizan las empresas con terceros y por los cuales obtienen un ingreso gravable.

Del análisis efectuado se aprecia que esta definición no podría comprender la ganancia por diferencia de cambio producto de las operaciones a que se refieren los incisos b) al f) del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto constituye un ajuste contable y no un ingreso en el sentido del artículo 85° de la ley, la que resulta luego de compensarse las devaluaciones o revaluaciones de la moneda a lo largo del ejercicio, para obtener al cierre de dicho ejercicio (31 de diciembre) una diferencia neta de cambio.

En efecto, bajo lo señalado en las Normas Internacionales de Contabilidad las diferencias de cambio no constituyen ingresos entendidos éstos como los provenientes de la venta de productos, la prestación de servicios, el uso por terceros de los activos de la empresas que generen intereses, regalías y dividendos (NIC 18: Ingresos), la disposición de activos como: inmuebles, maquinaria y equipos (NIC 16), inversiones (NIC 25), etc. y cuyo monto pueda ser usualmente determinado por un acuerdo entre la empresa y el comprador o usuario.”



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

53. En su escrito de descargos, el Banco indicó que la señora Huayhua no había acreditado que ostentaba la calidad de consumidor final, sin indicar el motivo por el cual la denunciante, presuntamente, no calificaba como tal.
54. En el presente caso, se advierte de los medios probatorios presentados por la señora Huayhua, que contrató con el Banco la cuenta digital 215-35*****-0-17 sobre la cual cuestiona la operación no reconocida.
55. De otro lado, tras la consulta realizada en el Registro Único de Contribuyentes²³, se ha verificado que la señora Huayhua contaba con la condición de persona con negocio; no obstante, se advierte que registra baja definitiva desde el 8 de junio de 2017.
56. Bajo tales premisas, la Comisión considera que no resulta posible concluir que los hechos denunciados por la señora Huayhua hayan sido desarrollados en un ámbito empresarial, ya que no obran en el expediente medios probatorios que permitan determinar lo alegado por el Banco.
57. Aunado a ello, se verifica que el Banco no ha sustentado ni ofrecido los medios probatorios que acrediten que la señora Huayhua no ostenta la calidad de consumidor final.
58. Por lo expuesto, se verifica que la denunciante ostenta la condición de consumidor final, en los términos regulados por el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Código.

Sobre el deber de idoneidad

59. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²⁴.
60. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado²⁵. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones

²³ Ver: <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

²⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

²⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— **De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas**

61. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento. Dicha relación jurídica genera derechos y deberes recíprocos.
62. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades financieras para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N.° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.
63. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, mediante Resolución SBS N.° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad). Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.
64. Finalmente, con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de seguridad aplicables, el 28 de junio de 2024, la SBS emitió la Resolución SBS N.° 2286-2024, mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al Reglamento de Tarjetas.
65. Entre las modificaciones más relevantes, se precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo, las mencionadas modificaciones han entrado en vigencia el 1 de julio de 2025; no obstante, se presenta una excepción para las tarjetas de crédito emitidas antes de esa fecha, cuya obligatoriedad regirá desde el 1 de abril de 2026²⁶; es decir, desde el 1 de abril de 2026 se exigirá el cumplimiento del proceso de autenticación establecido en la norma.

26

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

18

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

M-CPC-05/02



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

66. Para una mejor comprensión de lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro:

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ²⁷	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

67. Adicionalmente, en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

²⁷ De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

68. Considerando lo expuesto, las operaciones realizadas a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SBS N.° 2286-2024 deben observar obligatoriamente las nuevas reglas de autenticación previstas en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, atendiendo al tipo de operación de que se trate (tarjeta presente, tarjeta no presente o billeteras móviles tokenizadas), así como a los supuestos excepcionales asociados a limitaciones técnicas o tecnológicas. Ello resulta determinante para la evaluación del cumplimiento normativo de las ESF y para la asignación de responsabilidades frente a eventuales operaciones no reconocidas por los usuarios.

— **De la aplicación al caso concreto**

69. Sobre el particular, de los actuados en el expediente y, de acuerdo con lo manifestado por las partes, se verifica que la operación no reconocida con cargo a la cuenta digital 215-35*****-0-17 se realizó a través de banca móvil el 12 de julio de 2025.
70. En ese sentido, este Colegiado realizará el análisis de responsabilidad del Banco conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre el enrolamiento

71. Al respecto, se verifica que el consumidor no cuestionó la afiliación a la banca móvil; por lo tanto, no resulta un hecho controvertido el registro e ingreso del número de la tarjeta Credimas vinculada a la cuenta digital 215-35*****-0-17; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Sobre el inicio de sesión

72. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
73. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
74. Al respecto, el Banco indicó que, el 12 de julio de 2025 a las 23:15:31 horas, se inició sesión en el sistema del aplicativo Banca Móvil BCP, para lo cual necesariamente se debe contar con los datos de la tarjeta Credimas y la clave PIN de 6 dígitos de uso exclusivo del denunciante. En esa línea, para acreditar lo alegado adjuntó el "*Reporte de operaciones Banca Móvil*"²⁸, a través del que se verifica que en la fecha y hora el denunciante habría iniciado sesión conforme a

²⁸ Ver pieza 14 del documento denominado "REPORTES HUAYHUA.PDF" del expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

las glosas "login" y "300". Por lo tanto, esta Comisión pudo verificar el ingreso a la banca móvil.

75. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigentes, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

76. Conforme a lo expuesto por el Banco, en el numeral (vii) al (ix) del fundamento 5 de los antecedentes, para contar con la autorización de la operación cuestionada la denunciante debía ingresar a su banca móvil empleando los datos contenidos en su tarjeta vinculada a la cuenta digital 215-35*****-0-17 el 12 de julio de 2025.
77. Ahora bien, con relación a los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento se advierte lo siguiente:
- (i) Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, el Banco ha aportado el reporte "Banca Móvil", del cual se puede verificar el empleo de los datos de la tarjeta al momento del correcto ingreso a la banca móvil; aunado a lo expuesto en los numerales (i) y (ii) del fundamento 8 de los antecedentes, a criterio de este Colegiado y conforme a lo expuesto en el fundamento 73 el Banco si ha cumplido con acreditar el primer factor de autenticación.
 - (ii) Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable, el Banco ha presentado el medio probatorio denominado "Reporte Log Server"²⁹, del cual se aprecia el registro de la clave token el 12 de julio de 2025 a las 23:18 y las glosas "Success"; lo cual verificaría el uso correcto de la mencionada clave; sin embargo, y pese a lo señalado por el Banco a través de su escrito del 16 de febrero de 2026, no se evidencia que dicha clave sea acorde al estándar exigido en el fundamento 65 de la presente Resolución en tanto que no basta con solo mencionarlo sino que debe de presentar medios probatorios que acrediten ello. En ese sentido, a criterio de este Colegiado el Banco no ha cumplido con acreditar el segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

78. Respecto al segundo requisito, esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, no se advierte que el proveedor haya aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de este requisito.

²⁹ Ver pieza 14 del documento denominado " REPORTES HUAYHUA.PDF" del expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

79. En esa línea, la entidad bancaria no ha acreditado cómo este proceso cumple con ser un sistema alineado al estándar requerido, en tanto no ha explicado de manera detallada cómo impide que la información a través de la cual se autoriza la operación sea interceptada o modificada desde que es remitida hasta el momento que es recibida por el Banco; por lo que, contrario a lo señalado a través de su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0145-2026/CC1-ST el Banco no ha cumplido con acreditar lo antes mencionado en tanto se ha limitado a indicar que su sistema se acredita con el sistema de seguridad de VISA con el que el banco cuenta.
80. Asimismo, si bien el Banco ha señalado que (i) el reporte "Log Server" cumpliría con el segundo factor de autenticación; y, (ii) la clave token sería la herramienta mediante la cual cumpliría con contar con un control de ataques de hombre en el medio³⁰, lo cierto es que dichos alegatos no resultan suficientes para demostrar el cumplimiento integral de los requisitos y estándares que requiere la norma; por lo tanto, estos argumentos constituyen meras afirmaciones sin sustento probatorio suficiente.
81. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0145-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada, la denuncia interpuesta por la señora Huayhua contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de una operación no reconocida con cargo a la cuenta digital 215-35*****-0-17 de la denunciante, por el importe de S/ 20 000,00.
82. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Huayhua denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

b) Del patrón de consumo de la denunciante

83. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
84. Como se aprecia, las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.

³⁰ Ver pieza 14 del documento denominado "DESCARGOS HUAYHUA.PDF" del expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

85. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
86. Es decir, no basta que se presente únicamente un criterio, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
87. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
88. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
89. Para el análisis del presente extremo, se debe tener en cuenta que se efectuó una sola operación no reconocida con cargo a la cuenta digital 215-35*****- 0-17, siendo que no era posible para el sistema de monitoreo del Banco efectuar un bloqueo de manera previa, en la medida que, tal como se ha indicado precedentemente, se requería del proceso de dicha transacción para que esta pueda ser analizada por los sistemas mencionados, no siendo posible que estos emitan una alerta si es que no se ha realizado alguna transacción con características inusuales.
90. Asimismo, en mérito de lo señalado por el Banco en el numeral (iii) fundamento 5 y el numeral (v) del fundamento 8 de los antecedentes, el 17 de setiembre de 2025, la SBS publicó la Resolución SBS N° 03289- 2025, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las medidas de seguridad derivadas del monitoreo forman parte de la gestión de riesgos de las entidades financieras; y, no determinan por sí solo la validez de las operaciones. Dicha modificación entró en vigencia el 20 de setiembre de 2025.
91. Sobre el particular, considerando que las operaciones materia de denuncia fueron realizadas en el mes de julio de 2025, es decir, de forma previa a la entrada en vigor de la mencionada resolución; no resulta posible evaluar el presente caso en mérito de esta.
92. Por último, sobre la Resolución Final N.º 3947-2025/CC1 invocada por el Banco se advierte que esta está relacionada a un caso donde se analiza la falta de medidas de seguridad respecto de una operación no reconocida por el importe de S/ 28 888,00 y al impedimento de interponer un reclamo. Sin embargo, debido a que en dicho caso el denunciado presentó su allanamiento frente a ambas imputaciones, no se analizó el fondo de la controversia; por lo tanto, la resolución citada por el Banco no analiza la exclusión del patrón de consumo como criterio



de validación, y por ello, su argumento no guarda relación con la materia resuelta en dicho pronunciamiento.

93. En ese sentido, habiendo efectuado el análisis correspondiente, se verifica que no correspondía que el Banco activara la alerta de su sistema de monitoreo en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la única operación cuestionada, por lo que no era posible que el sistema de monitoreo del proveedor denunciado efectuara un bloqueo de manera previa.
94. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0145-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Huayhua contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que (i) quedó acreditado que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad al permitir que, el 12 de julio de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta digital 215-35*****-0-17 de la denunciante, por el importe de S/ 20 000,00; y, (ii) declarar infundada, en lo referido al patrón de consumo de la denunciante, en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada, por lo que no era posible que el sistema de monitoreo del proveedor denunciado efectuara un bloqueo de manera previa

Sobre las medidas correctivas

95. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³¹.
96. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³². Las medidas correctivas

³¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³³.

- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

33

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

97. Al respecto, se verifica la existencia de una infracción referida a que el Banco no adoptó las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta digital 215-35*****-0-17 de la denunciante.
98. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con devolver en la cuenta digital 215-35*****-0-17 de titularidad de la denunciante, el importe de S/ 20 000,00 correspondiente a una operación no reconocida materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.
99. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³⁴.
100. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁵.

³⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.



101. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

102. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
103. En el presente caso, se evidencia la existencia de la infracción administrativa cometida por el Banco toda vez que no acreditó la validez de una operación por el importe total de S/ 20 000,00 con cargo a la cuenta soles *****8077 de titularidad del denunciante.
104. Asimismo, para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
105. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que no adoptó las medidas de seguridad respecto de una operación por el importe total de S/ 20 000,00. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en *"Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (03) UIT."*³⁶, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Moderada.
106. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

³⁶ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 20 000,00 equivale a 3,63 UIT (S/ 20 000,00/ S/ 5 500,00 = 3,63 UIT)



valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).

107. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho cuando se procesaron las operaciones no reconocidas. Así, este despacho estima su duración en “menos de cuatro (4) meses”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11,60) UIT.
108. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este despacho no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
109. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica en el Informe Final de Instrucción N° 0145-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de once con sesenta (11,60) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

110. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi³⁷, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.
111. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de la denunciante.
112. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución³⁸.

³⁷

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

³⁸

Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.



113. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código³⁹.
114. Es pertinente informar que si la denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplió con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴⁰.
115. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

³⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

⁴⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, aprobada por **RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE**, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

116. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴¹.
117. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
118. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Teodora Huayhua Ccahuana contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que quedó acreditado que no adoptó las medidas de seguridad correspondientes al haber permitido que se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta digital 215-35*****-0-17 de la denunciante, por el importe de S/ 20 000,00; y, (ii) no corresponde atribuir responsabilidad al Banco respecto del hecho referido a que activara la alerta de su sistema de monitoreo, en tanto, la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada; por lo que no era posible que el sistema de monitoreo de la entidad financiera efectuara un bloqueo de manera previa.

SEGUNDO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con devolver en la cuenta digital 215-35*****-0-17 de titularidad de la denunciante, el importe de S/ 20 000,00 correspondiente a una operación no reconocida materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad financiera deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa

41

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

TERCERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A, con una multa de once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Dicha sanción será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú S.A, el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

QUINTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴².

SÉTIMO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁴³, el cual debe ser presentado ante dicho órgano

⁴² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1865-2025/CC1

colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁴⁴, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁵.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

⁴⁴ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

⁴⁵ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.